

0029300-46.2013.8.26.0068

Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento
Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Penal de Competência do Júri - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

UEVERLANIO DIAS DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

O réu Ueverlanio Dias dos Santos é acusado pelo Ministério Público da prática do crime descrito no artigo 33 da lei 11.343, ao passo que o réu Amon Ualade dos Santos é acusado do crime tipificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0029300-46.2013.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0029300-46.2013.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

UEVERLANIO DIAS DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

O réu Ueverlanio Dias dos Santos é acusado pelo Ministério Público da prática do crime descrito no artigo 33 da lei 11.343, ao passo que o réu Amon Ualade dos Santos é acusado do crime tipificado no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Na época do fato os dois réus contavam menos de 21 anos de idade (fls. 75/76), o que faz com que a prescrição da pretensão punitiva seja contada pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2014 em relação ao réu Amon (fl. 142).

Quanto ao réu Ueverlanio a denúncia não foi formalmente recebida porque na época foi instaurado incidente de insanidade mental que tramitou no apenso, o processo principal prosseguiria somente em relação a Amon. Ocorre que no caso, compreendo ter havido recebimento tácito da denúncia porque mesmo na pendência do incidente de insanidade mental Ueverlanio foi tratado como réu e o processo seguiu seu curso também para ele, que participou de audiências e foi interrogado.

Aliás, anoto que o incidente de insanidade foi inconclusivo, o perito afirmou que muito provavelmente o réu não era inteiramente capaz de entender e se autodeterminar no momento do fato, mas isso somente poderia ter sido aferido com

certeza e precisão naquela época, ao passo que o exame somente foi realizado anos depois (fls. 90/94 do apenso).

Em suma, recebida a denúncia contra o réu Amon em 13 de maio de 2014, sem que tenha ocorrido posterior causa de interrupção ou suspensão da prescrição, foi implementado há muito o prazo, que é de dois anos para a infração do artigo 28 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 30 do mesmo diploma legal.

Quanto ao réu Uverlanio, o destino do feito seria o mesmo. A própria acusação em alegações finais pugnou pela incidência do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em caso de condenação, o que levaria a pena dele a menos de dois anos, prescrita há muito, portanto. Como desde o recebimento tácito da denúncia já se passaram mais de sete anos, mesmo se acabasse sendo aplicada uma pena de oito anos, estaria prescrita, considerando que o prazo de 12 anos (artigo 109, III do Código Penal) seria contado pela metade em razão da menoridade de 21 anos.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu AMON UALADE DOS SANTOS, referente à imputação da prática de crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, e do réu UEVERLANIO DIAS DOS SANTOS, referente à imputação de ter praticado o crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após, não havendo recurso no prazo legal, certifique-se, comunique-se; caso haja entorpecente apreendido, comunique-se para destruição; caso haja dinheiro apreendido e não reivindicado, comunique-se para providências do artigo 123 do CPP e depois arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Barueri, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA